À Dir. de Ativ. Legislativa
para tramitação
04.05.2023
Presidente

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE

**Gabinete do Deputado Clodoaldo Rodrigues**

# PROJETO DE LEI Nº 51 DE 2023

Disciplina a utilização da telessaúde no âmbito do Estado

**O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE**

**FAÇO SABER** que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica estabelecida a utilização da telessaúde no Estado, como forma de garantir o acesso universal, integral e de qualidade aos serviços de saúde em todas as regiões do Estado, com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida da população acreana.

Art. 2º. Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a utilização de tecnologias de informação e comunicação aplicadas à saúde, que permitem a transmissão de informações e dados entre profissionais de saúde e pacientes, de forma segura e confidencial, com o objetivo de promover a saúde, prevenir doenças, realizar diagnósticos, tratamentos, reabilitação e monitoramento de pacientes, bem como capacitação e atualização de profissionais de saúde, respeitando as normas éticas e técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina e demais órgãos reguladores.

Art. 3º. Os serviços de telessaúde serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS no Estado, com o objetivo de promover o acesso de qualidade aos serviços de saúde, principalmente nas regiões de difícil acesso.

§ 1º A utilização da telessaúde prevista nesta lei poderá ser adotada como medida complementar à assistência à saúde presencial, em especial nos casos de atendimento de pacientes em locais remotos ou de difícil acesso, ou naqueles em que a presença física do profissional de saúde não seja indispensável.

§ 2º A equipe responsável pela realização da teleconsulta deverá ser composta por, no mínimo, um médico e um enfermeiro, e contar com o suporte de tecnologia adequada para garantir a qualidade do atendimento.

§ 3º A teleconsulta deverá ser realizada por profissionais devidamente habilitados e registrados no Conselho Regional de Medicina – CRM e Conselho Regional de Enfermagem do Acre – COREN, observando-se as normas e protocolos estabelecidos pelas entidades reguladoras.

§ 4º Os serviços de telessaúde deverão ser disponibilizados pelo SUS e os custos relativos ao atendimento prestado serão cobertos pelo Fundo Estadual de Saúde, respeitando os valores estabelecidos na tabela do SUS.

§ 5º A telessaúde deverá ser implantada de forma gradual, iniciando pelas regiões mais carentes e de difícil acesso, com limitações de profissionais especializados, em conformidade com a legislação federal.

Art. 4º As consultas e atendimentos realizados por meio da telessaúde serão disponibilizados gratuitamente aos usuários do SUS no Estado, garantindo o direito à saúde e o acesso às tecnologias de informação e comunicação em saúde.

**Parágrafo único.**

Art. 5º. As tecnologias utilizadas na telessaúde deverão atender aos requisitos de segurança, privacidade e confidencialidade estabelecidos pela legislação federal e pelos órgãos reguladores competentes.

Art. 6º. O paciente que utilizar os serviços de telessaúde terá o direito de receber todas as informações necessárias para a utilização adequada do serviço, bem como de ser informado sobre as condições e limitações do atendimento remoto.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo responsável pela implementação e manutenção da infraestrutura tecnológica necessária para a realização dos serviços de telessaúde âmbito do Estado do Acre, em especial nas regiões carentes de profissionais de saúde.

§1º A infraestrutura tecnológica referida no caput deverá garantir a segurança e confidencialidade das informações dos pacientes e dos profissionais de saúde envolvidos nos atendimentos.

§2º O Poder Executivo poderá firmar convênios, parcerias ou contratar empresas especializadas para viabilizar a implementação e manutenção da infraestrutura tecnológica de que trata o *caput* deste artigo.

§3º O Poder Executivo deverá garantir o acesso à telessaúde em todos os estabelecimentos de saúde do Estado, tais como hospitais, postos de saúde, unidades de pronto atendimento, entre outros.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões "**Deputado FRANCISCO CARTAXO**",

30 de março de 2023

Deputado **CLODOALDO RODRIGUES**

**REPUBLICANOS**

**Gabinete do Deputado Clodoaldo Rodrigues**

## JUSTIFICAÇÃO

A implantação da telessaúde no Estado do Acre é de extrema importância para garantir o acesso universal, integral e de qualidade aos serviços de saúde em todas as regiões do estado. A falta de profissionais especializados nas áreas mais remotas do estado é um grande desafio que dificulta o atendimento médico adequado para a população.

A telessaúde é uma alternativa tecnológica inovadora que permite a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoramento de pacientes, bem como para a capacitação e atualização de profissionais de saúde, independentemente da distância geográfica entre o paciente e o profissional.

A utilização da telessaúde no estado do Acre se torna ainda mais relevante devido à precariedade da BR-364, que liga a capital do estado às regiões do Juruá e Purus, áreas mais distantes do estado, tornando o deslocamento de profissionais de saúde para essas regiões ainda mais difícil e dispendioso.

A implementação da telessaúde no estado do Acre permitirá o atendimento de pacientes que vivem em áreas remotas e carentes de serviços especializados, garantindo o acesso à saúde de forma mais ágil e eficiente. A utilização da telessaúde também irá auxiliar na redução de custos para o paciente e para o Estado, uma vez que a tecnologia possibilita a diminuição de deslocamentos e a necessidade de internações desnecessárias.

Portanto, é imprescindível que se regulamente a utilização da telessaúde no estado do Acre, visando à garantia do acesso universal, integral e de qualidade aos serviços de saúde em todas as regiões do estado, especialmente nas áreas mais remotas e carentes de serviços especializados. Com a implantação da telessaúde, o estado do Acre dará um grande passo rumo à democratização do acesso à saúde e à melhoria da qualidade de vida de sua população. Sala das Sessões "**Deputado FRANCISCO CARTAXO**",

30 de março de 2023

Deputado **CLODOALDO RODRIGUES**

**REPUBLICANOS**